

RECURSO CÍVEL Nº 5002429-25.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ANNA LAURA RESENDE DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

LOAS. BPC/DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. AUTORA MORA COM A MÃE, OS AVÓS E A TIA EM IMÓVEL PRÓPRIO, SEM DESPESA DE ALUGUEL, TODO REVESTIDO, GUARNECIDO COM MÓVEIS E ELTRODOMÉSTICOS EM BOM ESTADO. A FAMÍLIA TEM CONDIÇÕES DE PAGAR VAN PARTICULAR PARA A ESCOLA E CONSULTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NAO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO Recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5002429-25.2024.4.02.5106

510015180881 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5002429-25.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: ANNA LAURA RESENDE DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença (evento 20) que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, portadora de autismo, por entender não configurado o requisito miserabilidade.

Sustenta (Evento 27) que preenche os requisitos necessários, pois é portadora de autismo e que a propriedade de imóvel utilizado para moradia não constitui, por si só, critério suficiente para descaracterizar a situação de miserabilidade. Afirma que o conceito de miserabilidade não pode ser aferido exclusivamente por parâmetros materiais como a posse de bens ou boas condições do imóvel, mas deve levar em conta o destino dos recursos familiares e as necessidades excepcionais de seus integrantes. Aduz que a genitora vive de bolsa família, fazendo jus ao benefício.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Determina a Constituição, em seu art. 203, V, que o benefício assistencial é destinado a idosos e a pessoas portadoras de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Pessoa com deficiência é aquela que *“tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”*, nos termos do art. 20, § 2º da Lei nº 8.742/93 e art. 2º, II do Decreto 1.744/95. Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do § 2º supratranscrito, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (*§10 do art. 20 da Lei 8.742/93*).

A concessão do benefício, portanto, depende do preenchimento de dois pressupostos, um de aspecto subjetivo, qual seja, a deficiência/idade, e o outro, de aspecto objetivo, consistente na hipossuficiência econômica e social.

Consta nos autos que a autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista Leve (nível 1), conforme laudos médicos anexados (Evento 1, laudo6). Não foi realizada perícia médica.

O juízo entendeu não configurada a miserabilidade.

De fato, conforme apurado em sede de verificação socioeconômica (Evento 7, LAUDO1), o grupo familiar é composto pela autora, sua mãe, sua tia e os avós maternos, sendo a renda da mãe da autora decorrente do benefício social recebido ("Bolsa Família", R\$600,00). O avô da autora recebe aposentadoria de um salário mínimo.

Todavia, o grupo familiar mora em uma casa própria, sem despesa de aluguel, com sala, área de serviço interna, cozinha e uma ampla área externa, guarneçada com móveis e eletrodomésticos em bom estado de conservação:





O cotejo da renda informada com o laudo social revela situação que, embora simples e certamente ensejadora de limitação de recursos, não se confunde com a *miserabilidade financeira* a que se destina o benefício em questão. A família ainda tem condições de pagar consultas particulares e van para a autora ir para a escola.

Vale lembrar que o dever do estado è subsidiário ao dever de sustento da família.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Honorários advocatícios pela recorrente, suspensos pela gratuidade de justiça.

Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO Recurso da parte autora.**